

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2878/2530

นาย คำ ตัน กัน ฐ วงศ์  
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 205

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 10

ก่อนจำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเกษียณอายุ โจทก์ถูกจำเลยตั้งคณะกรรมการสอบสวน เรื่องปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง เป็นเหตุให้จำเลยเสียหาย แต่ขณะเลิกจ้างการสอบสวนยังไม่เสร็จและตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยให้อำนาจจำเลยสั่งระงับการจ่ายเงินบำเหน็จเงินโบนัสและเงินประกันแก่โจทก์ เพื่อรอผลการสอบสวนได้ดังนั้น เมื่อศาลพิพากษาคดีถึงที่สุดว่าโจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายในคดีที่จำเลยฟ้อง โจทก์เพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง จำเลยก็รีบดำเนินการจ่ายเงินทั้งหมดดังกล่าวแก่โจทก์ทันที จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยตกเป็นผู้ผิดนัด โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในเงินดังกล่าวจากจำเลย.

---

โจทก์ฟ้องให้จำเลยจ่ายดอกเบี้ยในเงินบำเหน็จเงินโบนัสและเงินประกัน กับค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ถูกจำเลยตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีปฏิบัติงานบกพร่อง ทำให้ไม่ในความรับผิดชอบของโจทก์สูญหายเมื่อโจทก์เกษียณอายุและถูก

เลิกจ้างก็ยังไม่เสร็จจึงระงับการจ่ายเงินบำเหน็จ เงินโบนัส และเงินประกันไว้ก่อนเพื่อรอผลการสอบสวน ทั้งเมื่อศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องคดีที่จำเลยฟ้องเรียกค่าเสียหายจากโจทก์กรณี ไม่สูญหายจำเลยก็รับจ่ายเงินดังกล่าวแก่โจทก์ทันที จำเลยจึงไม่ได้ผิดนัดไม่ต้องรับผิดจ่ายดอกเบี้ย

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยระงับการจ่ายเงินบำเหน็จเงินโบนัส และเงินประกันแก่โจทก์ตามระเบียบข้อบังคับของจำเลยย่อมมีอำนาจกระทำได้ และเป็นการกระทำโดยสุจริตพิพากษายกฟ้อง

### โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลย ก่อนจำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเกษียณอายุ โจทก์ถูกจำเลยตั้งคณะกรรมการสอบสวนในข้อหาปฏิบัติหน้าที่บกพร่องเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย และขณะที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเกษียณอายุ การสอบสวนของคณะกรรมการยังไม่เสร็จ จำเลยจึงมีคำสั่งระงับการจ่ายเงินบำเหน็จเงินโบนัส และเงินประกันแก่โจทก์ไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนตามข้อบังคับ บันทึกลงและคำสั่งของจำเลย เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 6 ถึง 11 ต่อมาจำเลยฟ้องเรียกค่าเสียหายจากโจทก์ตามมติของคณะกรรมการสอบสวน ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของโจทก์ หลังจากนั้นจำเลยได้รับดำเนินการจ่ายเงินบำเหน็จ เงินโบนัส และเงินประกันแก่โจทก์ไป แต่ไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยในเงินดังกล่าวให้โจทก์ ที่โจทก์อุทธรณ์สรุปใจความว่าโจทก์ออกจากการงานเพราะเกษียณอายุ มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ เงินโบนัส และเงินประกันตามข้อบังคับ บันทึกลงและคำสั่งของจำเลย จำเลยไม่มีสิทธิสั่งระงับการจ่ายเงินดังกล่าวแก่โจทก์ โดยอ้างเหตุว่า โจทก์อยู่ในระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีปฏิบัติหน้าที่บกพร่องทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย เพราะยังไม่

เห็นว่าโจทก์จะต้องรับผิดชอบจำเลยหรือไม่ ทั้งต่อมาศาลฎีกายังได้พิพากษาว่าโจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของจำเลยจำเลยจึงต้องจ่ายดอกเบี้ยในเงินดังกล่าว แก่โจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าตามข้อบังคับของจำเลยว่าด้วยกองทุนบำเหน็จข้อ 8 เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 6 บันทึกของจำเลยว่าด้วยการจ่ายเงินโบนัสประจำปี พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2528 เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 7, 8, 9 และคำสั่งของจำเลยเรื่องระเบียบการหักเงินประกันความเสียหาย ข้อ 3.1 และ 3.2 เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 10 และ 11 ให้อำนาจจำเลยหักเงินบำเหน็จไว้เพื่อชำระหรือชดใช้หนี้สินข้อผูกพัน หรือ บรรเทาความเสียหายที่มีหลักฐานว่าลูกจ้างของจำเลยมีอยู่ หรือ ก่อให้เกิดแก่จำเลยให้ครบถ้วนแล้วจึงจะจ่ายส่วนที่เหลือให้ลูกจ้างของจำเลย ให้อำนาจจำเลยระงับการจ่ายเงินโบนัสไว้ก่อนสำหรับลูกจ้างของจำเลยที่อยู่ในระหว่างสอบสวนซึ่งอาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่งและให้อำนาจจำเลยที่จะหักเงินประกันความเสียหายให้ลูกจ้างของจำเลยที่ต้องออกจากงานหรือ พ้นจากหน้าที่ในกรณีที่ได้กระทำความผิดบกพร่องหรือ ประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยจนครบเสียก่อน มีเงินประกันเหลืออยู่เท่าใดจึงให้คืนไปได้ดังนั้น ที่จำเลยมีคำสั่งให้ระงับการจ่ายเงินบำเหน็จเงินโบนัส และเงินประกันแก่โจทก์เพื่อรอฟังผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนและผลคดีที่จำเลยฟ้องโจทก์ให้ชดใช้ค่าเสียหายโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับ บันทึกและคำสั่งของจำเลยดังกล่าว จึงเป็นการกระทำโดยชอบ ถือไม่ได้ว่าจำเลยตกเป็นผู้ผิดนัด โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในเงินดังกล่าวจากจำเลย

พิพากษายืน.

(เสียง ตริวิมล-junท์ จันทรวงศ์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ